

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
11285/2554

บริษัทโปร-ล็อก จำกัด หรือบริษัทริโนส
โปรล็อก โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัทอินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4)

เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลยและตั้งจำเลยเป็นผู้ทำ
แผนแล้วย่อมมีผลต่อการดำเนินคดีแพ่งแก่ลูกหนี้โดยต้องบังคับตาม พ.ร.บ.ล้ม
ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4) ได้ความเพียงว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้
ฟื้นฟูกิจการของจำเลยหลังวันที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เท่านั้น จึงต้องด้วยกรณีที่ศาลที่
พิจารณาคดีแพ่งซึ่งลูกหนี้ในคดีขอฟื้นฟูกิจการถูกฟ้องเป็นจำเลยไว้แล้วต้องงดการ
พิจารณาไว้ อันได้แก่การรอหรือหยุดการพิจารณาคดีนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะถึงวันครบ
กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน หรือวันที่ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผน
หรือวันที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอ หรือจำหน่ายคดีหรือยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการหรือพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด มิใช่กรณีที่เชื่อว่าจะ
ไม่ต้องดำเนินคดีนี้ต่อไปอีกเสียทีเดียว ชอบที่จะปฏิบัติไปตามบทกฎหมายดัง
กล่าวโดยมีคำสั่งให้งดการพิจารณาไว้ ไม่สมควรที่จะสั่งจำหน่ายคดีตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132 และนอกจากที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะให้จำหน่ายคดีแล้ว ยังสั่งคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดและโจทก์ได้รับคืนไปแล้วด้วย ดังนั้น เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีคำสั่งใหม่ซึ่งไม่ทำให้คดีเสร็จไป โจทก์จึงต้องนำเงินค่าขึ้นศาลตามจำนวนที่รับคืนไปมาชำระต่อศาล และในระหว่างงดการพิจารณาคดีอาจมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ อันมีผลทำให้ต้องยกคดีแพ่งขึ้นพิจารณาต่อไปได้ จึงให้โจทก์ไปแถลงความคืบหน้าต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทุก 6 เดือน

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ และจากต่างประเทศมายังประเทศไทย ซึ่งจำเลยอ้างโจทก์ให้ดำเนินการหลายครั้งพร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน 822,608.05 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 809,842.33 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำแถลงว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลยแล้ว ขอให้จำหน่ายคดี

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คืบหน้าขึ้นศาลให้แก่โจทก์ทั้งหมด

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีชอบหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ขอให้มีการสั่งจำหน่ายคดีเพียงชั่วคราวเท่านั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวนว่าศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลยและตั้งจำเลยเป็นผู้ทำแผน ตามคำแถลงของจำเลยฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 และสำเนาคำสั่งของศาลล้มละลายกลางในคดีหมายเลขดำที่ พ.18/2553 หมายเลขแดงที่ พ.42/2553 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ท้ายคำแถลง เห็นว่า เมื่อมีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้ว ย่อมมีผลต่อการดำเนินคดีแพ่งแก่ลูกหนี้โดยต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งในมาตรา 90/12 (4) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวบัญญัติว่า "ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเสนอข้อพิพาทที่ลูกหนี้อาจต้องรับผิดชอบหรือได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถ้ามูลแห่งนี้นั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย ในกรณีที่มีการฟ้องคดีหรือเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดไว้ก่อนแล้ว ให้งดการพิจารณาไว้ เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น" เมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีนี้ได้ความเพียงว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลย หลังวันที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เท่านั้น จึงต้องด้วยกรณีที่ศาลที่พิจารณาคดีแพ่งซึ่งลูกหนี้ในคดีขอฟื้นฟูกิจการถูกฟ้องเป็นจำเลยไว้แล้วต้องงดการพิจารณาไว้ อันได้แก่การรอหรือหยุดการพิจารณาคดีนั้นไว้ก่อน จนกว่าถึงวันครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน หรือวันที่ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผน หรือวันที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง

ขอ หรือจำหน่ายคดีหรือยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการหรือ
พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด ยังมีใช้กรณีที่จะถือว่าไม่ต้องดำเนินคดีนี้ต่อไปอีก
เสียทีเดียว จึงชอบที่จะปฏิบัติไปตามบทกฎหมายดังกล่าวโดยมีคำสั่งให้งดการ
พิจารณาไว้ ยังไม่สมควรที่จะสั่งจำหน่ายคดี ดังนั้น การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความให้คดี
เสร็จไปจากศาล ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่
เห็นพ้องด้วยและสมควรแก้ไข อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง ตามสำนวนปรากฏด้วยว่า ตามคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลาง นอกจากจะให้จำหน่ายคดีแล้วยังสั่งคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด
ด้วยและโจทก์ได้รับคืนไปแล้ว ดังนั้น เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศมีคำสั่งใหม่ ซึ่งไม่ทำให้คดีเสร็จไปแล้ว โจทก์ต้องนำเงินค่าขึ้น
ศาลตามจำนวนที่รับคืนไปมาชำระต่อศาลด้วย และในระหว่างงดการพิจารณาคดี อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ อันมีผลทำให้จำเป็นต้องยกคดีแพ่ง
ขึ้นพิจารณาต่อไป ให้โจทก์ไปแถลงความคืบหน้าต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลางทุก 6 เดือน เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้งดการพิจารณาคดีไว้และให้จำหน่ายคดีชั่วคราว จนกว่า
จะมีเหตุให้ดำเนินคดีนี้ต่อไปได้ตามกฎหมายและโจทก์ร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณา
ต่อไป แต่ในระหว่างนี้ให้โจทก์ไปแถลงความคืบหน้าต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางทุก 6 เดือน เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามรูป
คดี ให้โจทก์นำเงินค่าขึ้นศาลในคดีนี้ตามจำนวนที่รับคืนไปมาชำระต่อศาลภายใน
กำหนดเวลาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนด ค่า
ฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-อร่าม เสนามนตรี-ปริญญา ดีผดุง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายพงศกร ปฏิภาณ
อำไพ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค299/2553

ต้น

หมายเหตุ